

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2621/2531

นาง สำลี วงษ์ รักษา
เด็ก หญิง เนาวรัตน์ กวย รักษา

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1598/26, มาตรา 1713, มาตรา 1727

ป. กับผู้ตายอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยไม่จดทะเบียนสมรสจึงไม่เป็นคู่สมรสกันตามกฎหมาย ได้จดทะเบียนรับผู้คัดค้านเป็นบุตรบุญธรรม โดย ป.จดทะเบียนก่อนผู้ตาย ผู้คัดค้านย่อมเป็นบุตรบุญธรรมของ ป. ก่อนแล้ว จะเป็นบุตรบุญธรรมของผู้ตายอีกในขณะเดียวกันไม่ได้เป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1598/26 การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของผู้ตายจึงไม่สมบูรณ์ไม่มีผลตามกฎหมาย ผู้คัดค้านไม่ใช่ทายาท ไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดก ย่อมไม่มีสิทธิร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือถอนผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

คดีทั้งสองสำนวนนี้ เดิมทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านต่างร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกของนางสาวรายผู้ตาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้อง และนายป्लीเป็นผู้จัดการมรดกตามลำดับ ต่อมาผู้ร้องและผู้คัดค้านต่างยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งถอนผู้จัดการมรดกแต่ละสำนวน โดยเฉพาะผู้ร้องยื่นคำร้องในคดีหลังว่า นายป्लीไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพราะอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้ตายโดยมิได้จดทะเบียนสมรส ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้

เพิกถอนคำสั่งตั้งนางสำลีผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นมารดาของนางสำรวย วงษ์
รักษา ผู้ตาย เมื่อปี พ.ศ. 2502 ผู้ตายได้อยู่กินฉันสามีภริยากับนายป्ली กวยรักษา
โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่มีบุตรด้วยกัน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2525 นายป्ली
และผู้ตายได้จดทะเบียนรับผู้คัดค้านเป็นบุตรบุญธรรม ตามเอกสารหมาย
รค.15รค.16 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2525 ผู้ตายถึงแก่ความตายปรากฏตาม
มรณบัตรเอกสารหมาย รค.19 ผู้ร้องและผู้คัดค้านต่างยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการ
มรดก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามสำนวนคดีหมายเลขแดงที่
28/2526 และตั้งนายป्लीเป็นผู้จัดการมรดกตามสำนวนคดีหมายเลขแดงที่
46/2526ของศาลชั้นต้น ที่ผู้ร้องฎีกาว่า นายป्लीกับผู้ตายอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
โดยมิได้จดทะเบียนสมรส ไปจดทะเบียนรับผู้คัดค้านเป็นบุตรบุญธรรมในขณะที่
เดียวกันเป็นการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมซ้ำซ้อนกัน ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/26ปัญหาวินิจฉัยมีว่า การจดทะเบียนรับผู้
คัดค้านเป็นบุตรบุญธรรมของนายป्लीและผู้ตายมีผลตามกฎหมายหรือไม่ ศาลฎีกา
เห็นว่า เมื่อนายป्लीกับผู้ตายได้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาในปี พ.ศ. 2502โดยไม่ได
จดทะเบียนสมรส จึงไม่เป็นคู่สมรสกันตามกฎหมาย และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
2525 นายป्लीกับผู้ตายได้ไปขอจดทะเบียนรับผู้คัดค้านเป็นบุตรบุญธรรม นายป्लीได้
จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเลขที่ 3/446 และผู้ตายได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
เลขที่ 4/447ในวันเดียวกันตามเอกสารหมาย รค.15 และ รค.16 จึงฟังได้ว่านายป्ली
ได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมก่อนผู้ตาย ผู้คัดค้านจึงเป็นบุตรบุญธรรมของนายป्ली
ก่อนแล้ว จะเป็นบุตรบุญธรรมของผู้ตายอีกในขณะเดียวกันไม่ได้เมื่อนายป्लीกับผู้
ตายมิได้เป็นคู่สมรสกันตามกฎหมายเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1598/26การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของผู้ตายจึงไม่สมบูรณ์

“ไม่มีผลตามกฎหมาย ผู้คัดค้านไม่ใช่ทนายท ไม่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย จึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดก หรือถอนผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ศาลฎีกาไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาผู้ร้องฟังขึ้นและไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของผู้ร้องต่อไป”

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องขอให้เพิกถอนผู้จัดการมรดกของผู้คัดค้านให้เพิกถอนคำสั่งตั้งนายป्ली กวยรักษา เป็นผู้จัดการมรดกของนางสำรวย วงษ์รักษา ผู้ตาย

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ